

(32)

**DEEN MUHAMMAD BIN MOHD KASSIM
MUMTAJ BEGUM MOHAMED ALI
NOOR MOHAMED BIN MOHD KASSIM
LATHIFA BEEVI BINTI MOHD KASSIM
NUROL RAHISHA BINTI MOHD KASSIM
LWN.
JAMILLAH BINTI ABDULLAH NALLAIAYA**

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Hj Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj Mohd Radzi bin Hj Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri@ Nasip bin Matjakir (Panel), 20 Januari 2020/Bersamaan 24 Jamadilawal 1441H]

[Kes Rayuan No. 10000-041-0157-2018]

[Rayuan Permohonan Interlokutori Penzahiran Dokumen di bawah seksyen 85 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu :

Mohd Hafizullah bin Abdullah daripada Tetuan Akberdin & Co

Pegum Syarie Responden:

Mohd Hafiz bin Kamis daripada Tetuan Chambers of Rafie Mohd Shafie & Associates

Alasan Penghakiman Ringkas

1. Pada hari ini pihak Perayu-Perayu telah memohon untuk menarik balik kes ini berdasarkan kepada Seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 (ETMMSS 2003).
2. Pihak Responden tiada bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes ini.

4
2
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

1

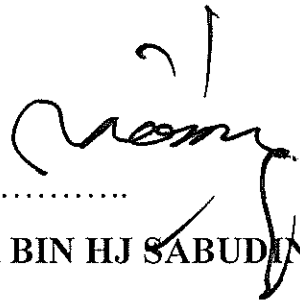
3. Oleh yang demikian kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti kertas kausa dan permohonan pihak Perayu-Perayu, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

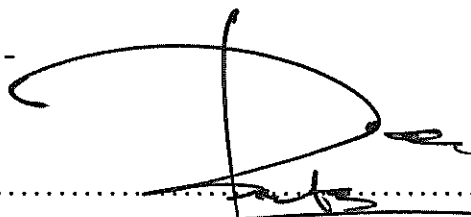
- 1) Mahkamah meluluskan permohonan penarikan balik kes Rayuan Perayu-perayu.
- 2) Kes Rayuan Perayu-Perayu adalah DIBATALKAN;

Penghakiman ini diberikan oleh:-



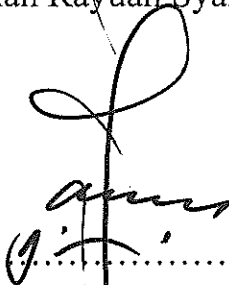
-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN HJ SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

1
2
3

4

5

6

7